

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 공개채용 용역 부적정

2. 관계기관 : ★★실(●●부)

3. 내 용

가. 업무개요

공단 인사부서에서는 직원 채용 시에 채용규모와 성격 등을 고려하여 채용대행업체와 용역계약을 체결하고 모집공고, 필기시험, 인성검사, 면접시험 등 채용절차의 일부를 위탁하여 운영하고 있습니다.

나. 공개채용 용역 수의계약에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제26조 제1항 제4호에 의거 추정가격이 ##백만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 할 경우 수의계약을 체결하고 있습니다.

또한 공단 「계약사무규정」 제12조(예정가격의 결정기준) 제1항 제4호에 따르면 규정에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품, 공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 활용토록 정하고 있습니다.

따라서 인사담당자는 공개채용 용역계약을 체결할 때에 제출된 견적가격을 거래실례가격, 통계작성 승인 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하여 타당한 가격과 입찰방법으로 최종계약을 해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2016.1.1.~ 2019.6.30. ★★실 ●●부 공개채용용역 운영현황을 확인한 결과, 계약금액과 실제 정산금액의 차이가 발생하고, 최근 채용용역 정산금액은 ##백만원까지 증가하는 등 수의계약금액 제한인 ##백만원을 크게 초과했음에도 공개채용 용역을 경쟁입찰로 실시하지 않은 사실이 있습니다.

다. 공개채용 용역계약 체결에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 인사부서에서는 업무의 공정성 강화를 위하여 채용대행업체와 용역계약을 체결하고, 채용공고, 필기시험, 인성검사 등 채용절차의 일부를 위탁하여 운영하고 있습니다.

공단 「계약사무규정」 제17조(계약의 방법) 제1항에 따르면 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지정하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 계약을 체결할 경우 계약의 목적, 계약기간 등 계약의 내용은 법률과 규정에 위배되지 않는 한 자유롭게 정할 수 있고, 계약담당자는 계약의 목적을 달성할 수 있도록 효율적으로 계약의 기간과 범위를 결정하여 추진해야 합니다.

따라서 ★★실 ●●부에서는 공단 채용 연간계획을 수립하여 통합 경쟁입찰을 실시하는 등 건별 수의계약으로 인한 인사부서의 업무 부담을 줄이고, 공개채용 업무를 효율적으로 수행하기 위해 노력해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 2016.1.1.~ 2019.6.30. 우리공단 공개채용용역 현황을 확인한 결과, 채용대행업체와 공개채용을 위한 계약을 체결하면서 모든 계약에 대해 건별로 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

★★실 ●●부에서는 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎이사는

- “나”항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바라며,(주의)
- “나”, “다”항과 관련하여 용역계약을 연간 채용계획에 따라 통합 경쟁 입찰하는 등 적정하게 운영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)